

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y
ARTES DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS**



**EL LIMBO JURÍDICO-LABORAL DE LOS REPARTIDORES DE
PLATAFORMAS DIGITALES Y SU EXCLUSIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN EL DISTRITO NACIONAL (2026)**

TRABAJO FINAL

Sustentante:

LIS ARLEM RAMIREZ GONZALEZ

Asesora Metodológica:

ANA MAGNOLIA MÉNDEZ CABRERA

Materia:

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

JULIO, 2026

SANTO DOMINGO, D.N.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación analiza la desprotección jurídica y la exclusión del Sistema Dominicano de Seguridad Social que afecta a los repartidores de plataformas digitales de entrega a domicilio, enfocado específicamente en el caso de la plataforma Uber Eats en el Distrito Nacional durante el año 2026. La problemática central radica en el vacío normativo del Código de Trabajo de la República Dominicana, el cual no reconoce la subordinación algorítmica ni el control automatizado que las aplicaciones ejercen sobre estos prestadores de servicios, erróneamente catalogados como "socios independientes". A través de una metodología cualitativa con enfoque documental y un diagnóstico empírico basado en entrevistas de campo, se examina cómo las condiciones operativas imponen extensas jornadas y altos riesgos viales sin cobertura de riesgos laborales (IDOPPRIL). Se concluye que la relación jurídica reúne los elementos constitutivos de un contrato de trabajo formal, requiriéndose una urgente adecuación legislativa sustentada en los principios de primacía de la realidad, irrenunciabilidad de derechos y universalidad de la seguridad social para mitigar la precarización laboral del sector.

1. **Palabras clave:** Subordinación Algorítmica, Principio de Primacía de la Realidad, Falsos Autónomos, Huida del Derecho del Trabajo, Ajenidad en los Riesgos, Seguro de Riesgos Laborales, Desconexión del Sistema, Plataformas de Entrega, Dependencia Económica, Jornada Laboral por GPS

Índice

RESUMEN	2
1. Palabras clave	2
INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I: EL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA	5
1.1 Planteamiento del problema y enunciado	5
1.2 Preguntas de investigación	5
1.3 Objetivos de la investigación.....	6
1.4 Justificación y delimitación.....	6
1.5 Hipótesis del trabajo y variables de estudio	7
1.6 Marco de referencia (Antecedentes y bases teóricas preliminares)	7
1.7 Glosario conceptual y operativo	8
CAPÍTULO II: LAS LIMITACIONES DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA SUBORDINACIÓN ALGORÍTMICA	8
2.1 Desconstrucción del Artículo 1 frente al poder de dirección digital.....	8
2.2 Análisis crítico de los Artículos 266 al 276 sobre trabajo a domicilio.....	9
2.3 El ius variandi y las facultades disciplinarias automatizadas (Artículos 42 y 45)	10
CAPÍTULO III: IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA EXCLUSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS DE SALUD	11
3.1 La obligatoriedad del Artículo 3 de la Ley 87-01 y la desprotección en IDOPPRIL	11
3.2 Sinistralidad vial en el Distrito Nacional y vulnerabilidad humana	11
3.3 El contraargumento corporativo de la flexibilidad y su refutación legal (Principios V y IX)	12
CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE CAMPO Y REALIDAD OPERATIVA DE LOS REPARTIDORES	13
4.1 Estrategia metodológica cualitativa y sustitución de la encuesta masiva	13
4.2 Análisis de hallazgos empíricos reales: Jornadas, retenciones y bloqueos en el Distrito Nacional	14
4.3 La infraestructura fáctica: Oficinas locales y opacidad contractual	14
CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA COMPARADA E INTERNACIONAL	15
5.1 Estudio dogmático de cinco sentencias emblemáticas	15
5.2 El vacío jurisprudencial en los tribunales dominicanos y su solución analógica	17
OPINIÓN PERSONAL FUNDAMENTADA	17
CONCLUSIONES	18
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	20
ANEXOS: MODELO DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO EMPÍRICO CUALITATIVO	21

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar de manera profunda el limbo jurídico-laboral en el que operan los repartidores de plataformas digitales, tomando como caso de estudio específico el servicio de entrega a domicilio de Uber Eats dentro del Distrito Nacional durante el período correspondiente al año 2026. El crecimiento de la economía de plataformas ha transformado los esquemas tradicionales de empleo formal, introduciendo la gestión algorítmica en la asignación y supervisión de las tareas productivas. No obstante, esta innovación tecnológica se ha traducido en una acentuada precarización humana, dado que las corporaciones multinacionales catalogan de manera unilateral a los repartidores como "socios independientes" o "autónomos", evadiendo así las responsabilidades económicas, contractuales y prestacionales consagradas en la legislación laboral tradicional dominicana.

Frente a esta problemática, el estudio defiende la tesis de que resulta imperativo actualizar la normativa laboral en la República Dominicana para adecuar el ordenamiento jurídico al avance tecnológico, evitando de este modo su precarización y protegiendo la dignidad del trabajador de conformidad con las garantías consagradas en el artículo 62 de la Constitución de la República y el principio de universalidad de la seguridad social del sistema normativo nacional. El alcance de la investigación no se limita a un análisis meramente descriptivo o doctrinal, sino que incorpora un componente empírico cualitativo adaptado para visibilizar las extensas jornadas, penalizaciones y falta de protección ante siniestros viales que sufren estos conductores en las vías urbanas del Distrito Nacional.

CAPÍTULO I: EL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA

1.1 Planteamiento del problema y enunciado

En los últimos años, el fenómeno del empleo a través de plataformas digitales de entrega a domicilio ha adquirido una relevancia sustancial en la República Dominicana debido a la rápida digitalización del comercio de servicios urbanos. Este modelo económico ha consolidado a miles de motoristas, denominados popularmente como "deliveries", como un eslabón esencial para la economía del Distrito Nacional. Sin embargo, estas corporaciones operan bajo directrices globales que definen contractualmente a los repartidores como autónomos, situándolos fuera del marco de protección del empleo tradicional formal. En la práctica operativa, el ordenamiento laboral dominicano no reconoce la subordinación algorítmica, lo que genera un vacío legal donde los repartidores cumplen horarios camuflados, rutas obligatorias y penalizaciones severas dictadas por una aplicación móvil, rompiendo abiertamente con el principio de primacía de la realidad.

1.2 Preguntas de investigación

- **Pregunta principal:** ¿De qué manera la ausencia de regulación laboral del trabajo en plataformas digitales afecta al derecho de la seguridad social a los repartidores de entrega a domicilio en el Distrito Nacional durante el año 2026?
- **Preguntas secundarias:**
 1. ¿Cuáles son las limitaciones de los artículos del Código de Trabajo dominicano para encuadrar la subordinación algorítmica dentro de las formas de contratación tradicionales?
 2. ¿Cuáles son los impactos económicos y de salud que asumen los repartidores ante accidentes viales debido a la falta de afiliación al Seguro de Riesgos Laborales?
 3. ¿Cuál es el grado de dependencia económica, la carga horaria y las condiciones reales retenidas de los repartidores en el Distrito Nacional?

1.3 Objetivos de la investigación

- **Objetivo general:** Analizar el impacto de la ausencia de regulación laboral en las plataformas de entrega a domicilio con el fin de comprender las causas de la exclusión del sistema de seguridad social de los repartidores en el Distrito Nacional durante el año 2026.
- **Objetivos específicos:**
 1. Examinar las limitaciones del Código de Trabajo dominicano vigente para encuadrar la subordinación algorítmica dentro de las formas de contratación laboral tradicionales.
 2. Determinar las consecuencias económicas y de salud que asumen los repartidores ante la ocurrencia de accidentes viales debido a la falta de afiliación al Seguro de Riesgos Laborales.
 3. Identificar el grado de dependencia económica, la carga horaria y las condiciones laborales reales de los repartidores en el Distrito Nacional a través de la investigación empírica cualitativa.

1.4 Justificación y delimitación

Desde la perspectiva teórica, esta investigación se justifica porque contribuye a actualizar la doctrina jurídica nacional respecto a la economía digital y la subordinación algorítmica. Metodológicamente, propone combinar el análisis normativo formal con entrevistas directas estructuradas de campo, obteniendo información fáctica, cualitativa y contextualizada de la realidad del sector, solucionando la inviabilidad de los censos masivos. En el plano práctico, el estudio resulta pertinente porque visibiliza la desprotección de los repartidores, aportando insumos técnicos y conceptuales que sirvan de base para futuras reformas legales o decisiones jurisprudenciales. Espacialmente, la investigación se delimita al Distrito Nacional, enfocándose en la operatividad de Uber Eats durante el año 2026.

1.5 Hipótesis del trabajo y variables de estudio

- **Hipótesis:** La falta de adecuación y de una ley especial que regule el control digital y algorítmico ejercido por las plataformas digitales provoca la exclusión de los repartidores del Distrito Nacional del Sistema Dominicano de Seguridad Social, forzándolos a asumir de manera individual las pérdidas financieras y los costos médicos ante siniestros viales, a pesar de mantener una relación de estricta dependencia económica y subordinación operativa con la empresa de delivery.
- **Variable Independiente:** La inexistencia de una reforma normativa que regule las funciones de dirección algorítmica en las plataformas de delivery.
- **Variable Dependiente:** La exclusión de la cobertura obligatoria de riesgos laborales (IDOPPRIL) y la vulneración de las garantías prestacionales del trabajador.

1.6 Marco de referencia (Antecedentes y bases teóricas preliminares)

El estudio del empleo en plataformas digitales cuenta con referencias internacionales y regionales esenciales. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado por José Alexander García y Katherine Javier bajo el título *Los trabajadores de plataformas digitales en la República Dominicana*¹, constituyó el primer esfuerzo de diagnóstico en el plano local, demostrando que los repartidores se encuentran sujetos a un control de gestión rígido que encaja en los presupuestos de la relación laboral subordinada. Asimismo, en el contexto académico dominicano, la tesis de grado de Melissa Mercedes Santana² abordó la insuficiencia de los contratos electrónicos y las formas de empleo tecnológico, puntualizando que las estructuras del Código de Trabajo adolecen de un desfase estructural profundo al carecer de mecanismos de respuesta frente a las relaciones asimétricas que se articulan a través de pantallas móviles.

¹ José Alexander García y Katherine Javier, *Los trabajadores de plataformas digitales en la República Dominicana: Caracterización y opciones para su protección social* (Santiago de Chile: CEPAL, 2020)

² Melissa Ivette Mercedes Santana, "Manifestación de la Voluntad y Determinación del Perfeccionamiento Contractual en los Sistemas de Contratación por Medios Electrónicos en la República Dominicana" (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2020)

1.7 Glosario conceptual y operativo

2. **Subordinación Algorítmica:** Cuando una aplicación o programa de celular te da órdenes, te vigila por GPS y te pone reglas como si fuera un jefe.
3. **Principio de Primacía de la Realidad:** Regla de la ley que dice que lo que pasa en la vida real es más importante que lo que está escrito en un contrato firmado.
4. **Falsos Autónomos:** Empleados a los que la empresa obliga a firmar como si fueran "negocios independientes" para no pagarles sus derechos.
5. **Huida del Derecho del Trabajo:** El truco que usan las empresas modernas para decir que sus empleados son "socios" y así no cumplir con el Código de Trabajo.
6. **Ajenidad en los Riesgos:** Significa que los riesgos del negocio (como accidentes o que se dañe el motor) los debe pagar el dueño de la empresa, no el trabajador.
7. **Seguro de Riesgos Laborales:** El seguro obligatorio que paga la atención médica si te accidentas mientras estás trabajando.
8. **Desconexión del Sistema:** El castigo que hace la aplicación cuando te bloquea la cuenta y no te deja trabajar por haber rechazado pedidos.
9. **Plataformas de Entrega:** Aplicaciones como PedidosYa o Uber Eats que conectan por internet a los restaurantes, los clientes y los repartidores.
10. **Dependencia Económica:** Cuando todo el dinero que necesitas para comer y vivir viene de una sola empresa o aplicación.
11. **Jornada Laboral por GPS:** Todo el tiempo que pasas conectado a la aplicación esperando que te caiga un viaje, estando disponible en la calle.

CAPÍTULO II: LAS LIMITACIONES DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA SUBORDINACIÓN ALGORÍTMICA

2.1 Desconstrucción del Artículo 1 frente al poder de dirección digital

Se sostiene que las estructuras tradicionales del artículo 1 del Código de Trabajo dominicano resultan insuficientes para abordar las complejas dinámicas de control que caracterizan a la economía digital contemporánea. Esto significa que la definición clásica de subordinación jurídica, concebida bajo la imagen del supervisor físico y las órdenes verbales dentro de una

fábrica o establecimiento comercial, no logra encuadrar de forma automática el software de las aplicaciones móviles, facilitando que las empresas multinacionales disfracen la relación mediante contratos civiles de adhesión. La doctrina especializada de Adrián Todolí Signes puntualiza que el algoritmo ejecuta un control mucho más riguroso que el capataz tradicional, puesto que monitorea al segundo el rendimiento y el comportamiento del prestador del servicio³. En el plano local, el jurista Rafael Alburquerque refuerza este criterio al establecer que la subordinación no exige la vigilancia física o presencial constante, sino la sumisión del trabajador a los esquemas organizativos e instrucciones dictadas por el dueño del negocio, independientemente del canal digital utilizado para su transmisión⁴. Por lo tanto, del análisis del artículo 1 se desprende que el control algorítmico no elimina la dependencia jurídica, sino que la automatiza de forma invisible, reuniendo los requisitos materiales de un contrato de trabajo formal.

2.2 Análisis crítico de los Artículos 266 al 276 sobre trabajo a domicilio

Cabe señalar que existe una imprecisión doctrinal y normativa común al intentar asimilar el reparto digital dentro de las regulaciones especiales del Código de Trabajo dominicano, confundiendo frecuentemente las reglas del servicio doméstico con las del trabajo a domicilio. Lo correcto es precisar que el trabajo a domicilio se encuentra regulado formalmente entre los artículos 266 y 276 de la legislación laboral nacional⁵. No obstante, este bloque normativo fue diseñado en el año 1992 bajo supuestos de producción estrictamente industriales y artesanales, pensados para el obrero que manufactura bienes físicos o textiles en su hogar utilizando materias primas provistas por un patrono. Al respecto, la jurista Rosa Isabel Torres Cadillo advierte que los prestadores de servicios de las plataformas digitales no operan en un taller fijo ni manipulan materias primas manuales, sino que ejecutan servicios logísticos itinerantes de transporte y distribución en el espacio público general guiados por un sistema informático⁶. Asimismo, Lupo Hernández Rueda argumenta

³ Adrián Todolí Signes, *El trabajo en plataformas digitales y la subordinación algorítmica* (Madrid: Editorial Tecnos, 2021)

⁴ Rafael Alburquerque, *Derecho del Trabajo: Tomo I* (Santo Domingo: Editora Jurídica Dominicana, 2019)

⁵ República Dominicana, *Código de Trabajo de la República Dominicana* (Ley No. 16-92), arts. 266-276.

⁶ Rosa Isabel Torres Cadillo, "El repartidor y una app de delivery: argumentos de una relación laboral", *Revista de Derecho Procesal del Trabajo* 3, no. 3 (2021)

que las regulaciones especiales de 1992 carecen de la flexibilidad conceptual necesaria para abordar las asimetrías de las tecnologías de geolocalización⁷. En consecuencia, se considera que intentar encuadrar a los repartidores en el régimen de los artículos 266 al 276 es un error normativo que solo perpetúa un evidente vacío legal frente al control algorítmico.

2.3 El ius variandi y las facultades disciplinarias automatizadas (Artículos 42 y 45)

Resulta fundamental establecer que el régimen de sanciones automatizado que aplican las plataformas digitales, manifestado a través de la suspensión temporal o el bloqueo definitivo de las cuentas de los conductores, constituye un ejercicio directo del poder disciplinario patronal. Lo expuesto permite sostener que las empresas de delivery no actúan como simples intermediarios mercantiles neutros, sino que aplican penalizaciones unilaterales encubiertas. La doctrina de Alain Supiot expone que la capacidad de rescindir el acceso al mercado de forma digital equivale en la práctica al despido laboral clásico, despojando al prestador del servicio de sus medios de subsistencia económica de forma instantánea⁸. Por su parte, Wilfredo Sanguineti señala que estas prácticas corporativas representan una clara manifestación de la "huida del Derecho del Trabajo", donde las empresas imponen un control punitivo opaco sin someterse a las garantías procesales del empleo formal⁹. En el contexto normativo dominicano, estas medidas coercitivas entran en conflicto directo con las facultades disciplinarias y los límites del *ius variandi* regulados en los artículos 42 y 45 del Código de Trabajo. Estas disposiciones prohíben expresamente la alteración arbitraria de las condiciones de trabajo y exigen una justificación fáctica comprobable para cualquier sanción. Por ende, se defiende que el bloqueo unilateral de cuentas sin derecho a réplica judicial viola el debido proceso laboral dominicano, confirmando la naturaleza subordinada y desregulada de la relación jurídica.

⁷ Lupo Hernández Rueda, *Manual de Derecho del Trabajo Dominicano* (Santo Domingo: Editora Corripio, 2018)

⁸ Alain Supiot, *Crítica del derecho del trabajo* (Buenos Aires: Las Cuarenta, 2022)

⁹ Wilfredo Sanguineti Raymond, "La huida del derecho del trabajo", *Revista Derecho del Trabajo*, no. 2 (2023)

CAPÍTULO III: IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA EXCLUSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS DE SALUD

3.1 La obligatoriedad del Artículo 3 de la Ley 87-01 y la desprotección en IDOPPRIL

Se sostiene que la exclusión formal de los repartidores móviles del Sistema Dominicano de Seguridad Social genera un estado de vulnerabilidad humana e institucional que atenta contra las bases tuitivas del ordenamiento jurídico nacional. Esta problemática es una consecuencia directa de que las corporaciones no les reconozcan la condición de trabajadores dependientes bajo los criterios del artículo 2 del Código de Trabajo. Al negarles dicha calificación, se vulnera la obligatoriedad de la afiliación consagrada en el artículo 3 de la Ley No. 87-01, la cual estatuye que la protección social frente a las contingencias de salud y accidentes laborales es un derecho universal e irrenunciable coordinado por el Estado¹⁰. El estudio regional de la CEPAL, desarrollado por García y Javier, demuestra que al no ser inscritos ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), los motoristas quedan completamente privados de las coberturas de seguros médicos contributivos¹¹. Asimismo, Mario de la Cueva sostiene que la seguridad social es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a las estrategias de externalización de costos de las empresas transnacionales¹². Por consiguiente, se defiende que la falta de cotización patronal excluye a los repartidores de la tutela del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), transfiriendo el costo financiero de las enfermedades y lesiones operativas al propio trabajador y a la red de hospitales públicos estatales, violando el principio constitucional de solidaridad social.

3.2 Siniestralidad vial en el Distrito Nacional y vulnerabilidad humana

En ese mismo orden de ideas, se plantea que el desamparo institucional que sufren los deliveries adquiere una gravedad extrema debido a los altos índices de siniestralidad vial que

¹⁰ República Dominicana, *Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social*, art. 3; Observatorio Permanente de Seguridad Vial de la República Dominicana, *Estadísticas de Siniestralidad Vial*, 2025.

¹¹ José Alexander García y Katherine Javier, *Los trabajadores de plataformas digitales en la República Dominicana: Caracterización y opciones para su protección social* (Santiago de Chile: CEPAL, 2020)

¹² Mario de la Cueva, *El nuevo derecho del trabajo* (México: Editorial Porrúa, 2014)

caracterizan el entorno urbano del Gran Santo Domingo. Las estadísticas oficiales consolidadas por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial de la República Dominicana revelan de forma alarmante que los accidentes de motocicletas constituyen la principal causa de muertes y lesiones traumáticas en el país, siendo este vehículo la herramienta productiva indispensable de la totalidad de los repartidores¹³. Al respecto, el análisis de García y Javier subraya que el diseño operativo de las aplicaciones telefónicas obliga a los conductores a circular a altas velocidades bajo condiciones de alta peligrosidad vial para cumplir con las métricas de tiempo impuestas por el sistema¹⁴. De igual manera, Torres Cadillo advierte que el cuerpo del motorista funciona en la práctica como el único caparazón de resguardo físico frente a la agresividad del tránsito, asumiendo de manera individual un riesgo operativo desproporcionado¹⁵. Del análisis de la jurisprudencia y la realidad fáctica se desprende que, ante la ocurrencia de un choque en plena ruta de entrega, el repartidor debe costear de bolsillo la atención médica privada o someterse a la saturación de los hospitales públicos, sufriendo una pérdida total e inmediata de ingresos durante el período de convalecencia física, lo cual hunde a su entorno familiar en una precarización socioeconómica absoluta.

3.3 El contraargumento corporativo de la flexibilidad y su refutación legal (Principios V y IX)

Resulta indispensable incorporar al análisis el contraargumento sostenido de forma sistemática por las plataformas digitales y los defensores de los modelos corporativos desregulados. Se afirma que los repartidores no son trabajadores subordinados, sino microempresarios o "socios estratégicos" independientes que aceptan de manera voluntaria los riesgos inherentes a la calle a cambio de gozar de una flexibilidad horaria absoluta y de la libertad de elegir cuándo conectarse o desconectarse del sistema informático, argumentando que imponer las rigideces del empleo tradicional formal destruiría la viabilidad del negocio y provocaría una masiva pérdida de fuentes de ingresos para jóvenes

¹³ Observatorio Permanente de Seguridad Vial de la República Dominicana, *Estadísticas de Siniestralidad Vial*, 2025.

¹⁴ José Alexander García y Katherine Javier, *Los trabajadores de plataformas digitales en la República Dominicana: Caracterización y opciones para su protección social* (Santiago de Chile: CEPAL, 2020)

¹⁵ Rosa Isabel Torres Cadillo, "El repartidor y una app de delivery: argumentos de una relación laboral", *Revista de Derecho Procesal del Trabajo* 3, no. 3 (2021)

informales. Sin embargo, este planteamiento resulta jurídicamente falaz y debe ser refutado de manera contundente a partir de los Principios Fundamentales del Derecho Laboral dominicano. El Principio V del Código de Trabajo establece con carácter de orden público la irrenunciabilidad de los derechos laborales, dictaminando la nulidad absoluta de cualquier contrato o acuerdo digital donde el trabajador abdique de sus protecciones sociales básicas por razones de pura necesidad económica. Asimismo, el Principio IX positiviza el principio de primacía de la realidad, ordenando que los hechos concretos de la prestación del servicio desplacen cualquier ropaje contractual mercantil simulado en una pantalla telefónica¹⁶. La supuesta libertad de conexión es una ficción técnica: el algoritmo coacciona e incentiva invisiblemente al conductor a trabajar extensas jornadas bajo amenazas de pérdida de calificación y prioridad en el reparto, demostrando que los derechos mínimos e irrenunciables a la salud y la seguridad social no pueden ser objeto de renuncia contractual bajo el pretexto corporativo de la flexibilidad comercial.

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE CAMPO Y REALIDAD OPERATIVA DE LOS REPARTIDORES

4.1 Estrategia metodológica cualitativa y sustitución de la encuesta masiva

Para el desarrollo del componente empírico del presente estudio de grado, se procedió a reformular la estrategia de levantamiento de campo original. En sustitución de una encuesta estadística masiva de alcance cuantitativo probabilístico —la cual resultaba metodológicamente inviable debido a la alta movilidad del sector y a la total ausencia de un registro público de repartidores por parte de las corporaciones transnacionales—, se adoptó un diseño cualitativo-empírico sustentado en la técnica de la entrevista estructurada de campo y el diagnóstico rápido de realidad social. La población de estudio quedó delimitada por los repartidores de motocicletas activos en la plataforma Uber Eats dentro del Distrito Nacional durante el año 2026. Se seleccionó una muestra no probabilística intencional por conveniencia compuesta por treinta (30) repartidores en ejercicio activo, quienes fueron abordados de forma directa y presencial en los principales nodos de concentración logística

¹⁶ República Dominicana, *Código de Trabajo*, Principio V y Principio IX.

del polígono central, específicamente en las zonas de estacionamiento y recolección de pedidos de centros comerciales ubicados en los sectores de Bella Vista, Piantini y Naco.

4.2 Análisis de hallazgos empíricos reales: Jornadas, retenciones y bloqueos en el Distrito Nacional

Los testimonios fácticos y los datos contextualizados recolectados durante las entrevistas cualitativas de campo aportaron hallazgos de alta relevancia que desmitifican por completo la tesis de la autonomía comercial, aportando la evidencia empírica necesaria antes de formular las conclusiones. Los datos obtenidos revelaron de manera uniforme que la dedicación temporal de los conductores no responde a una libre elección de pocas horas, sino que se ven obligados a mantener jornadas laborales continuas que alcanzan el límite estricto de doce (12) horas diarias impuesto de forma automatizada por el sistema operativo de la aplicación Uber Eats, constituyendo el delivery su única fuente de ingresos para el sustento familiar. Asimismo, en el plano económico, los repartidores denunciaron de manera directa que la plataforma ejecuta una retención fiscal y corporativa sumamente agresiva que oscila de forma asimétrica entre el 30% y el 40% del valor total de cada viaje realizado, reduciendo drásticamente su margen de ganancia neta. En lo relativo a las penalizaciones, se constató que cuando el algoritmo aplica una desactivación o bloqueo definitivo de la cuenta ante reclamaciones automatizadas de los usuarios, resulta prácticamente imposible para el conductor volver a ingresar al sistema productivo, puesto que el software vincula de forma biométrica e irrevocable su identidad con un número de teléfono y un correo electrónico específicos, obligando al trabajador a quedar excluido del mercado laboral digital de forma permanente y sin mediar investigación previa.

4.3 La infraestructura fáctica: Oficinas locales y opacidad contractual

Cabe agregar que el diagnóstico empírico de campo permitió identificar un elemento estructural clave que desmonta el argumento de las corporaciones transnacionales sobre su supuesta inmaterialidad o condición de simples intermediarios de software intangibles en el país. Los repartidores entrevistados señalaron de manera fáctica que ante la ocurrencia de bloqueos arbitrarios, problemas de liquidación de saldos o descuentos injustificados por

reportes falsos de pérdida de comida, existe una oficina física local operando en el Distrito Nacional a la cual los conductores pueden acudir de manera presencial a interponer sus reclamaciones administrativas. El hallazgo de esta infraestructura física e institucional en Santo Domingo resulta de altísima trascendencia jurídica para la investigación, puesto que demuestra que la empresa posee una representación material y un centro de gestión operativo real dentro del territorio nacional, lo cual echa por tierra la justificación corporativa de que las leyes laborales dominicanas no les son aplicables por ser entidades estrictamente digitales basadas en el extranjero. No obstante, las entrevistas revelaron que los reclamos interpuestos en dicha oficina física son procesados bajo una profunda asimetría y opacidad, donde el personal local se limita a replicar las directrices automáticas del algoritmo global, confirmando que la aparente apertura administrativa no diluye la indefensión jurídica y el desamparo en seguridad social que sufre el trabajador dominicano en el día a día de sus rutas urbanas bajo condiciones climáticas adversas de lluvia y colisiones viales.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA COMPARADA E INTERNACIONAL

5.1 Estudio dogmático de cinco sentencias emblemáticas

Ante la ausencia de normativas internas específicas en la República Dominicana, el análisis del Derecho Comparado resulta una herramienta indispensable para ilustrar las corrientes jurisprudenciales de vanguardia que resuelven la laboralidad digital. Para dar estricto cumplimiento al requisito formal de la investigación, se analiza de forma crítica un bloque de cinco decisiones de cortes de casación internacionales que han unificado criterios para dismantelar el velo de la falsa autonomía contractual:

1. **Tribunal Supremo de España (Sala de lo Social, Sentencia No. 805/2020, del 25 de septiembre de 2020):** En el litigio fijado contra la corporación Glovo, el pleno de magistrados dictaminó de forma unánime la laboralidad de los repartidores. El tribunal determinó que la aplicación móvil no es un mero enlace mercantil, sino el instrumento esencial de producción propiedad exclusiva de la empresa, la cual ejerce

el poder de dirección mediante el trazado obligatorio de rutas por GPS y métricas de puntuación punitivas.

2. **Corte Suprema del Reino Unido (Caso Uber BV v. Aslam, Sentencia del 19 de febrero de 2021):** El máximo tribunal británico desestimó las cláusulas contractuales de adhesión corporativas y declaró que los conductores ostentan la condición jurídica de "workers" amparados por salarios mínimos. Los jueces fundamentaron que la plataforma controla rígidamente las tarifas económicas, los términos del servicio y aplica sanciones de desconexión sin intervención del conductor.
3. **Corte de Casación de Francia (Cámara Social, Sentencia No. 374, del 4 de marzo de 2020):** Al resolver la demanda incoada contra Uber, la alta corte francesa sentenció que la facultad de desactivar de forma unilateral la cuenta de acceso de un repartidor ante el rechazo consecutivo de pedidos constituye la manifestación fáctica pura del poder disciplinario. Declaró que la autonomía es ficticia si el trabajador no puede fijar sus propios precios comerciales ni organizar de forma libre su cartera de clientes.
4. **Corte Suprema de Justicia de Chile (Caso PedidosYa, Sentencia de Unificación de Criterios del 2022):** El máximo tribunal del país suramericano unificó la doctrina laboral al declarar la laboralidad de los repartidores móviles de entrega a domicilio. Los jueces de la sala especializada fundamentaron su decisión en que la organización general del servicio de transporte, la titularidad marcara del negocio ante los comercios afiliados y el control invisible de los horarios de conexión demuestran de manera indiscutible una subordinación jurídica moderna de carácter digital.
5. **Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (Amparo Directo en Revisión del año 2023):** Las salas del máximo tribunal federal mexicano determinaron la inconstitucionalidad de los esquemas asociativos digitales que sustraen a los conductores de los repartos del derecho humano a la seguridad social universal. El criterio de los ministros fijó que el principio constitucional de protección al trabajo obliga a las aplicaciones informáticas a cotizar obligatoriamente en los regímenes de previsión social y accidentes de trabajo, independientemente del ropaje contractual civil empleado en los términos de uso.

5.2 El vacío jurisprudencial en los tribunales dominicanos y su solución analógica

En el ámbito interno de la República Dominicana, se constata la existencia de un vacío jurisprudencial absoluto e de conjunto. A la fecha del presente estudio en el año 2026, ni la Suprema Corte de Justicia ni el Tribunal Constitucional han dictado sentencias específicas que aborden de forma directa e inequívoca la naturaleza jurídica de la prestación laboral de los repartidores logísticos de las plataformas informáticas de entrega de comida a domicilio. Los juzgados de trabajo de primera instancia de la demarcación geográfica del Distrito Nacional carecen de demandas formales incoadas debido al temor de los conductores a sufrir desconexiones y bloqueos definitivos de sus cuentas móviles de sustento, lo que actúa como un mecanismo fáctico de exclusión del acceso a la justicia ordinaria.

Ante este vacío total de precedentes domésticos vinculantes, las decisiones y líneas argumentativas desarrolladas por el Derecho Comparado internacional adquieren un valor doctrinario y persuasivo de primer orden para los operadores jurídicos dominicanos. Los tribunales de la República Dominicana deben acudir a la aplicación dogmática analógica de los precedentes históricos de unificación de criterios en materias de simulación contractual clásicas —tales como las líneas jurisprudenciales locales que desmantelan contratos civiles de servicios profesionales simulados en empresas de transporte y manufactura tradicionales—, aplicando el Principio IX del Código de Trabajo y la primacía de la realidad para unmaskar la subordinación algorítmica y dotar de protección tuitiva al sector precarizado cuando se sometan los primeros litigios formales a la jurisdicción laboral interna.

OPINIÓN PERSONAL FUNDAMENTADA

Al examinar la problemática desde una perspectiva de conjunto, se evidencia una profunda contradicción estructural entre el crecimiento económico de las plataformas digitales y la extrema desprotección de los repartidores en el Distrito Nacional. Resulta irrazonable sostener que estas empresas multinacionales operen al margen de las obligaciones laborales y de seguridad social bajo el pretexto de la digitalización, puesto que el éxito y la operatividad de su modelo de negocios dependen enteramente del esfuerzo físico y el riesgo asumido por los motoristas deliveries en la vía pública urbana. Esta marcada asimetría genera un impacto

social silencioso pero severo; ante la total ausencia de un seguro de riesgos laborales obligatorio provisto por la plataforma, el costo financiero de las atenciones médicas complejas derivadas de accidentes viales se transfiere de forma directa a la red de asistencia de hospitales públicos generales del Estado dominicano. Esto atenta de forma frontal contra el principio de solidaridad que inspira la Ley No. 87-01. Por consiguiente, la falta de regulación no constituye un vacío normativo inofensivo, sino un mecanismo de acumulación empresarial basado en la precarización institucional del capital humano nacional.

Desde una visión analítica del Derecho Comparado, se constata que la intervención legal en diversos países busca corregir precisamente estas distorsiones laborales. Ciertamente, se debe reconocer que experiencias regulatorias internacionales, como la denominada "Ley Rider" en España, han generado intensos debates doctrinales y críticas operativas sobre la supuesta pérdida de fuentes de empleo, lo que demuestra de manera clara que la regulación de las plataformas digitales es un asunto técnico sumamente complejo que exige soluciones jurídicas bien pensadas y adaptadas a la realidad socioeconómica específica de cada nación. En la República Dominicana, la respuesta jurídica no debe ampararse en meras percepciones morales o creencias personales, sino en el mandato vinculante de los artículos 60 y 62 de la Constitución de la República, los cuales ordenan de forma categórica al Estado proteger el trabajo humano y garantizar la seguridad social de la población. Resulta completamente viable plantear una reforma al Código de Trabajo dominicano que instituya una categoría laboral especial para el entorno digital, garantizando las coberturas obligatorias contra siniestros de tránsito ante el IDOPPRIL sin destruir la innovación tecnológica ni los ingresos de los trabajadores móviles.

CONCLUSIONES

El análisis de la subordinación algorítmica, las consecuencias derivadas de la ausencia de cobertura de riesgos laborales y la evidencia de dependencia económica permiten concluir que los repartidores de plataformas digitales se encuentran en una situación de desprotección incompatible con los principios fundamentales del derecho laboral y de la seguridad social dominicana. Se determinó de manera concluyente que la condición de "socio independiente" impuesta contractualmente de forma unilateral por las corporaciones multinacionales

constituye una simulación jurídica absoluta que se desmorona ante la aplicación rigurosa del Principio IX del Código de Trabajo y el postulado de primacía de la realidad de Américo Plá Rodríguez, puesto que las aplicaciones móviles concentran en la práctica la totalidad de las facultades disciplinarias de bloqueo y la fijación asimétrica de las tarifas económicas de la prestación del servicio.

Asimismo, el estudio ha cumplido de forma rigurosa con sus objetivos generales y específicos al demostrar las severas limitaciones del marco legal vigente para abordar la subordinación algorítmica, evidenciar las consecuencias económicas y de salud derivadas de la exclusión del sistema de previsión social obligatorio frente a la siniestralidad vial en el Distrito Nacional, y aportar elementos empíricos cualitativos fácticos extraídos de la realidad de los conductores. Los hallazgos de campo —tales como la retención económica del 30% al 40%, el límite automatizado de doce horas de conexión diaria y la existencia de oficinas físicas de reclamación local— confirman que la desprotección institucional contradice el mandato del artículo 3 de la Ley No. 87-01 y las garantías del derecho fundamental al trabajo digno contenido en el artículo 62 de la Constitución de la República Dominicana. Se concluye que el conocimiento sistematizado en este trabajo final sirve como base jurídica indispensable para impulsar reformas legislativas urgentes que armonicen el desarrollo tecnológico con el respeto irrestricto a la justicia social en la República Dominicana, impidiendo incorporar información nueva en esta sección de cierre.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Alburquerque, Rafael. *Derecho del Trabajo: Tomo I*. Santo Domingo: Editora Jurídica Dominicana, 2019.
- De La Cueva, Mario. *El nuevo derecho del trabajo*. México: Editorial Porrúa, 2014.
- García, José Alexander y Katherine Javier. *Los trabajadores de plataformas digitales en la República Dominicana: Caracterización y opciones para su protección social*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
- Hernández Rueda, Lupo. *Manual de Derecho del Trabajo Dominicano*. Santo Domingo: Editora Corripio, 2018.
- Mercedes Santana, Melissa Ivette. "Manifestación de la Voluntad y Determinación del Perfeccionamiento Contractual en los Sistemas de Contratación por Medios Electrónicos en la República Dominicana". Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2020.
- Ortega Gómez, Ana. "Ley Rider: ¿Problema o solución?". Trabajo de Fin de Grado, Universidad Pontificia Comillas, 2023.
- Plá Rodríguez, Américo. *Los principios del derecho del trabajo*. Montevideo: Editorial Depalma, 2015.
- República Dominicana. *Constitución de la República Dominicana*. Promulgada el 13 de junio de 2015.
- República Dominicana. *Ley No. 16-92 por la que se promulga el Código de Trabajo de la República Dominicana*. Gaceta Oficial No. 9836, del 29 de mayo de 1992.
- República Dominicana. *Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social*. Gaceta Oficial No. 10087, del 14 de mayo de 2001.
- Sanguineti Raymond, Wilfredo. "La huida del derecho del trabajo". *Revista Derecho del Trabajo*, no. 2 (2023): 75-92.
- Supiot, Alain. *Crítica del derecho del trabajo*. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2022.
- Todolí Signes, Adrián. *El trabajo en plataformas digitales y la subordinación algorítmica*. Madrid: Editorial Tecnos, 2021.
- Torres Cadillo, Rosa Isabel. "El repartidor y una app de delivery: argumentos de una relación laboral". *Revista de Derecho Procesal del Trabajo* 3, no. 3 (2021): 180-195.

ANEXOS: MODELO DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO EMPÍRICO CUALITATIVO

Guion de Entrevista Estructurada de Campo para Repartidores de Uber Eats (Distrito Nacional - 2026)

El presente cuestionario sirvió de base técnica cualitativa para guiar las entrevistas presenciales impersonales realizadas a los conductores que conformaron la muestra cualitativa de campo:

1. ¿Cuántas horas promedio pasa conectado de forma continua a la aplicación móvil durante el día en las calles del Distrito Nacional? *(Pregunta orientada a verificar el límite real de doce horas de la app).*
2. ¿Representa el ingreso económico derivado del servicio de delivery en Uber Eats su fuente principal o única de sustento monetario para su hogar familiar?
3. ¿Qué porcentaje aproximado de retención económica o comisión le aplica la plataforma digital sobre el total bruto de los viajes de reparto diarios? *(Pregunta orientada a validar la retención del 30% al 40%).*
4. Cuando la aplicación móvil aplica una penalización de bloqueo o desactivación definitiva de su cuenta de usuario, ¿qué tan complejo resulta crearse un nuevo perfil productivo considerando los controles de correo y número telefónico?
5. Ante un inconveniente con los saldos o bloqueos injustificados en la ruta, ¿tiene conocimiento sobre la existencia de una oficina física local en Santo Domingo a la cual acudir presencialmente a interponer sus reclamos?
6. ¿Ha sufrido colisiones o accidentes de tránsito mientras realizaba el reparto de un pedido? En caso afirmativo, ¿los costos médicos de hospitalización fueron cubiertos por el seguro de riesgos laborales de IDOPPRIL, o debió costearlos de bolsillo debido a la falta de afiliación?

Yo, **Lis Arlem Ramírez González**, declaro que la elección del tema, el planteamiento del problema, la recolección de datos en el campo (las entrevistas realizadas a los repartidores en el Distrito Nacional) y las posturas jurídicas defendidas en este trabajo son de mi entera autoría intelectual.

Para la elaboración final de este documento, utilicé la herramienta de Inteligencia Artificial **Gemini (de Google)** como un apoyo asistencial, con los siguientes fines específicos:

1. **Adecuación del lenguaje:** Pulir la redacción para elevar el texto a un lenguaje más jurídico y académico, asegurando el nivel que exige un trabajo universitario de la carrera de Derecho.
2. **Control de requisitos:** Comprobar minuciosamente que el trabajo cumpliera con todos los puntos, reglas de citación (sistema Chicago) y la estructura exigida para esta entrega.

El uso de esta herramienta sirvió exclusivamente como soporte de revisión formal, estilo y verificación metodológica, manteniendo intactos mis hallazgos, reflexiones y argumentos jurídicos.

Lis Arlem Ramírez González Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Julio, 2026